

시 정 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 무담보채권 사무위탁·위탁해지 불철저
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 금융회사로부터 인수한 무담보 채권(이하 '채권'이라 함)의 채무조정 등 신용회복지원 및 채권관리 업무를 신용정보회사(이하 '수탁회사'라 함)에 위탁하고 있고, 가계지원총괄처는 수탁회사에 대한 사무위탁업무를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「신용회복지원 관련 사무위탁요강(이하 '요강'이라 함)」 제4조 제1항에 따르면 공사가 보유한 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 하되 요강 제4조 제1항 제1호 내지 제8호(이하 '사무위탁 해지사유'라 함)1)에

1) 「신용회복지원 관련 사무위탁요강」 제4조 ① 위탁회사가 보유한 채권은 수탁회사에 사무를 위탁하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 채권은 사무위탁 대상채권에서 제외한다.

1. 공사가 체결한 채권양도·양수계약에 따라 계약해제대상인 경우
2. 국민행복기금이 체결한 채권양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우
3. 희망모아가 체결한 자산양수도계약에 따라 양도인이 담보책임을 부담하는 경우
4. 한마음금융 대부약정의 기한의 이익이 상실되지 않은 경우
5. 신용회복위원회의 신용회복지원이 확정된 경우
6. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차 개시결정 또는 파산·면책이 확정된 경우
7. 소멸시효가 완성된 채권. 다만, 시효이익을 포기한 경우는 제외
8. 그 밖에 위탁회사가 사무위탁 대상채권으로 부적합하다고 판단하는 경우

해당하는 채권은 사무위탁 대상채권에서 제외하도록 되어 있고, 요강 제15조 제2항에 따르면 채권관리부점은 사무위탁이 해지된 채권에 대해 별도 관리하여야 하며, 사무위탁 해지사유가 해소되는 경우에는 당초 사무위탁하였던 수탁회사에 추심을 재위탁할 수 있다고 되어 있다.

한편, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제567조에 따르면 면책은 채권자가 채무자의 보증인에 대하여 가지는 권리에 영향을 미치지 아니하므로 보증인이 있는 주채무자가 면책결정을 받더라도 사무위탁을 해지해서는 안된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 종료일 2019. 9. 30. 기준 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 관리중인 채권의 사무위탁 실태를 점검한 결과

경기지역본부 소관 채무자 ◇◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△△)의 경우 201×. 3. 20. 신용회복위원회의 신용회복지원이 확정되었는데도 수탁 회사(○○○○신용정보)와 사무위탁을 해지하지 않고 있고

같은 지역본부 소관 채무자 ◇◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△)의 경우 201×. 12. 18. 채무자가 ○○지방법원에서 면책결정을 받았는데도 수탁 회사(○○신용정보)와 사무위탁을 해지하지 않고 있는 등

서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 [표 17]과 같이 총 983건의 채권에 대해 신용회복지원 확정 등의 사유가 발생하여 사무위탁 해지 대상인데도 사무위탁을 해지하지 않고 있었다.

또한, 대구경북지역본부 소관 채무자 ◇◇◇ 채권(□□□□□ △△△△-△△△△)의 경우 201×. 4. 10. 신용회복위원회의 신용회복지원이 취소 되었으므로 수탁회사에 추심을 재위탁하여야 하는데도 하지 않고 있었으며

대전충남지역본부 소관 채무자 ◇◇ 채권[□□은행(□□) △△△△-△△△△△]의 경우 201×. 1. 20. ◎◎회생법원 △△△△개회 △△△△△△ 개인회생 절차가 폐지되어 사무위탁 해지사유가 해소되었는데도 수탁회사에 추심을 재위탁하지 않고 있는 등

서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 [표 17]과 같이 총 1,405건의 채권에 대해 신용회복지원 취소 및 개인회생절차 폐지 등의 사유로 사무위탁 해지사유가 해소되었는데도 추심을 재위탁하지 않고 있었다.

[표 17] 무담보채권 사무위탁 미해지 및 재위탁 미의뢰 현황

(단위 : 건)

지역본부	계 (i + ii)	사무위탁 미해지(i)	재위탁 미의뢰(ii)
------	-----------------	---------------	-------------

“기재생략”

한편, 현재 채권관리시스템에서는 주채무자와 보증인을 구분하여 사무위탁할 수 없어²⁾ 주채무자가 사무위탁 해지사유에 해당되는데도 보증인에 대한 추심을 위해서는 주채무자를 포함하여 사무위탁할 수 밖에 없는 것이 확인되었고,

사무위탁 해지사유 중 제5호(신용회복지원 확정), 제6호(개인회생절차 개시결정 또는 파산·면책 확정)의 경우 해당사유를 채권관리시스템에 입력하는 경우 자동으로 위탁해지 처리가 되나, 그 외의 경우는 자동으로 처리되지 않고 있으며, 각각의 사유(제5호, 제6호 포함)가 해소되었을 경우 자동으로 재위탁처리되지 않고 있어 사무위탁·위탁해지 사유가 발생하면 이를 자동처리하도록 채권관리시스템을 개선할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 서울동부지역본부본부장 등 12개 지역본부장은 사무위탁 해지 사유가 발생한 983건에 대해 사무위탁을 해지하고, 사무위탁 해지 사유가 해소된 1,405건에 대해서는 수탁회사에 추심을 재위탁하시기 바라며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

② 가계지원총괄처장은 주채무자와 연대보증인을 구분하여 사무위탁할 수 있도록 하고, 사무위탁 해지 사유 발생 또는 해소시 자동으로 사무위탁·위탁해지가 가능하도록 채권관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

2) 국민행복기금의 채권관리시스템에서는 주채무자와 연대보증인을 각각 분리하여 사무위탁이 가능함